

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2221/2530

นาย สวง แก้วภราดัย
กระทรวงการคลัง กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 30

คำว่า "ออกจากราชการ" ใน พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการหมายถึงการที่ข้าราชการพ้นจากราชการ ซึ่งย่อมหมายความว่ารวมถึงการพ้นจากราชการเพราะลาออกด้วย โจทก์ลาออกจากราชการครั้งก่อนโดยมีสิทธิได้รับบำเหน็จถือว่าโจทก์ออกจากราชการโดยได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำเหน็จหรือบำนาญตามมาตรา 30(3) แห่ง พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการดังนั้น เมื่อโจทก์เข้ารับราชการใหม่ จึงต้องคิดเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญเฉพาะ การรับราชการครั้งใหม่เท่านั้น จะนำเวลาราชการก่อนมารวมกับเวลาราชการครั้งใหม่หาได้ไม่ เพราะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ มาตรา 30.

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาแสดงว่า โจทก์มีสิทธินับเวลาราชการตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2587 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2500 ครั้งแรกมารวมกับเวลาราชการครั้งหลังตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2504 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2526 ได้ และบังคับให้จำเลยทั้งสองดำเนินการและสั่งการเรื่องราวขอรับบำนาญของโจทก์ว่า มีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญรวมทั้งสิ้น 40 ปี 5 เดือนเศษ ให้จำเลยส่งจ่ายเงินบำนาญเพิ่ม

ให้โจทก์อีกเดือนละ 4,049 บาท 50 สตางค์ รวมเวลา 3 เดือน 8 วัน เป็นเงิน 13,193 บาท 50 สตางค์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์มีเวลาราชการ 2 ตอน โจทก์ไม่มีสิทธินับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญโดยเอาเวลาราชการก่อนออกจากราชการตอนแรกมานับรวมกับเวลาราชการตอนหลัง เพราะกรณีต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 มาตรา 30 โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญเพิ่มจากที่จำเลยได้ส่งจ่าย ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คำว่า ออกจากราชการ ในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 หมายถึงการที่ข้าราชการพ้นจากราชการนั่นเอง ซึ่งย่อมหมายความว่าความรวมถึงการพ้นจากราชการเพราะลาออกด้วยกรณีของโจทก์ปรากฏจากคำฟ้องของโจทก์ว่าโจทก์ลาออกจากราชการครั้งก่อนโดยมีสิทธิได้รับบำเหน็จ จึงถือได้ว่าโจทก์ออกจากราชการโดยได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำเหน็จหรือบำนาญตามมาตรา 30(3)แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 แล้ว ดังนั้นเมื่อโจทก์เข้ารับราชการใหม่ จึงต้องคิดเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญเฉพาะการรับราชการครั้งใหม่เท่านั้น จะนำเวลาราชการตอนก่อนมารวมกับเวลาราชการครั้งใหม่หาได้ไม่ เพราะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 มาตรา 30 จำเลยทั้งสองคิดเวลาราชการสำหรับคำนวณบำนาญเฉพาะกับ

ราชการครั้งใหม่ให้โจทก์ชอบแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์ให้นับเวลาราชการตอนก่อนรวมกับ
เวลาราชการครั้งใหม่เพื่อคำนวณบำนาญให้โจทก์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>